

<제13장 단체협약.제07절 단체협약의 효력확장>

[예상][2][13.07-2]사무직 근로자에 대한 효력확장 여부 및 확장의 범위(채무적 부분 포함 여부)

《【문제13.7】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 상시 200명의 근로자를 고용하고 있다. A사에는 생산직 근로자 160명을 조직대상으로 하는 B노동조합이 결성되어 있으며, B노동조합에는 전체 생산직 근로자 중 130명이 가입해 있다. 나머지 생산직 근로자 30명은 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 비조합원이다. A사와 B노동조합은 2024년 임금교섭을 통해 전년도 대비 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급을 골자로 하는 단체협약을 체결하였다. 이후 비조합원인 생산직 근로자 30명은 해당 단체협약의 내용이 자신들에게도 적용되어야 한다고 주장하며 소급분 지급을 요구하였다. 반면 A사는 해당 단체협약은 B노동조합원에게만 적용되는 것이 원칙이며, 비조합원인 30명은 개별 근로계약에 따라 임금이 결정되어야 한다고 맞서고 있다. 또한 A사에는 사무직 근로자 40명이 별도로 근무하고 있으며, 이들 역시 단체협약의 효력확장이 자신들에게도 미치는지에 대해 관심을 보이고 있다.

(물음2) 만약 생산직 비조합원들에게 효력확장이 인정된다면, 사무직 근로자 40명에게도 해당 단체협약의 효력이 미칠 수 있는지 여부를 동종 근로자성 판단 기준을 중심으로 논하시오. 또한 효력확장이 인정되는 경우 확장의 범위에 채무적 부분도 포함되는지 여부를 서술하시오.(25점)》

<문제13.7의 물음2> 사무직 근로자에 대한 효력확장 여부 및 확장의 범위(채무적 부분 포함 여부)

I. 문제의 제기

- 사안에서 A사는 생산직 근로자를 조직대상으로 하는 노동조합과 단체협약을 체결하였고, 생산직 비조합원은 단체협약의 적용을 주장하는 한편 사무직 근로자도 자신들에게 단체협약의 효력이 미치는지 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <생산직 비조합원에게 단체협약의 효력확장이 인정되는 경우 사무직 근로자가 동종 근로자에 해당하는지>와 <효력확장의 범위에 채무적 부분까지 포함되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 동종 근로자성 판단에 따른 사무직 근로자에 대한 효력확장 여부와 효력확장의 범위에 채무적 부분이 포함되는지 여부를 서술한다.

II. 사무직 근로자의 동종 근로자성 인정 여부

1. 동종의 근로자 판단 기준

(1) 일반적 기준

- “판례”에 의하면 동종의 근로자란 당해 단체협약의 적용이 예상되는 자를 의미한다. 이는 단순히 동일한 사업장에 근무한다는 사실만으로 인정되는 것이 아니라, 직종, 작업 형태, 근로 조건의 결정 방식 등을 종합적으로 고려하여 해당 단체협약이 규율하는 근로조건의 표준화가 가능한 집단인지를 기준으로 판단한다.

(2) 단체협약의 적용범위와 관계

- 단체협약 자체에서 그 적용 대상을 특정 직종이나 부문으로 한정하고 있는 경우, 그 범위 밖에 있는 근로자는 동종의 근로자로 볼 수 없다. 이는 노동조합의 조직대상 설정 권한과 사용자의 체결 의사를 존중하기 위함이다.

2. 사무직 근로자에 대한 사안의 적용

(1) 직종 및 업무의 이질성

- 금속가공업을 영위하는 A사의 생산직 근로자와 사무직 근로자는 통상적으로 업무 내용, 근로 시간의 운용, 임금 체계 등이 상이하게 구성된다. 단체협약이 생산직의 특성을 반영하여 체결되었다면 이를 사무직에게 그대로 투영하기에는 무리가 있다.

(2) 단체협약의 체결 맥락

- 사례에서 B노동조합은 생산직 근로자만을 조직대상으로 하고 있으며, 임금 교섭 또한 생산직의 직무 가치와 성과를 바탕으로 이루어졌다. 따라서 사무직 근로자는 해당 단체협약의 적용이 예상되는 동종의 근로자에 해당하지 않는다고 판단함이 타당하다. 즉, 생산직 비조합원에게 효력이 확장된다고 해서 당연히 사무직에게까지 확장되는 것은 아니다.

III. 효력확장의 범위와 채무적 부분의 포함 여부

1. 단체협약 내용의 구분

(1) 규범적 부분

- 임금, 근로시간, 복리후생 등 개별적 근로조건에 관한 사항으로, 이는 “노동법 제33조”에 의해 강행적·직접적 효력을 갖는다.

(2) 채무적 부분

- 평화의무, 단체교섭 절차, 조합 활동, 쉑(Shop) 조항 등 협약 당사자인 노사 양측이 서로 지켜야 할 의무를 규정한 부분이다.

2. 효력확장 범위에 대한 법리

(1) 원칙적 범위

- 사업장 단위의 효력확장 제도는 비조합원의 근로조건을 보호하고 사업장 내 근로조건을 통일하는 데 그 취지가 있다. 따라서 효력확장의 대상은 원칙적으로 근로조건에 관한 규범적 부분에 한정된다.

(2) 채무적 부분의 확장 가능성

- 채무적 부분은 노동조합과 사용자 사이의 권리·의무 관계를 규정한 것이므로, 노동조합의 조합원이 아닌 제3자(비조합원)에게 이를 확장 적용할 성질의 것이 아니다. 예를 들어 노동조합에 대한 편의제공이나 유니온 쉑 조항 등이 비조합원에게 적용된다고 가정하면 비조합원의 선택권이나 종교·양심의 자유 등을 침해할 소지가 있다.

3. 사안의 적용

- 효력확장이 인정되더라도 그 범위는 규범적 부분인 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급 조항에 한정된다. 단체협약 내에 존재하는 노동조합 전임자 처우나 사무실 제공 등 채무적 성격의 조항은 비조합원인 생산직 근로자나 사무직 근로자에게 확장 적용될 수 없다.

IV. 결론

- 사무직 근로자 40명은 생산직 근로자와 직종 및 근로 형태가 확연히 구분되므로, 단체협약에서 별도로 정하지 않는 한 동종의 근로자로 보기 어렵다. 따라서 생산직 비조합원과 달리 사무직에게는 효력확장이 인정되지 않는다. 또한, 효력확장이 인정되는 경우라도 그 대상은 임금과 같은 규범적 부분에 국한되며, 협약 당사자 간의 약속인 채무적 부분은 비조합원에게 확장되지 않는다. 이는 효력확장 제도가 근로조건의 표준화를 목적으로 할 뿐, 비조합원을 노동조합의 내부 질서로 강제 편입시키는 제도가 아니기 때문이다.